ORDENANZA Nº 8.238

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, y por la Secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Sra. Guadalupe VÁZQUEZ, y la **FUNDACIÓN ISITRANS**, representada por su Presidente, Sr. Pablo Roque AGOLANTI, con fecha 25 de junio de 2025.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

En la Ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de Junio de 2025, se celebra el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, y la señora Secretaria Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Sra. Guadalupe VAZQUEZ, con domicilio en calle Mendoza esq. Sobral, de la ciudad de Villa María, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y por la otra la Fundación ISITRANS, representada en este acto por su Presidente, Sr. Pablo Roque Agolanti, con domicilio en calle De La Nación Nro. 625 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en adelante denominada "LA FUNDACIÓN", convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

1) LA FUNDACIÓN es una organización sin fines de lucro dedicada a la mejora continua del transporte a través de la formación profesional, el diseño de contenidos pedagógicos, la asistencia técnica, la investigación aplicada y la cooperación interinstitucional. Ha desarrollado e implementado programas de capacitación en todo el país, especialmente dirigidos a conductores profesionales de transporte automotor, en concordancia con los estándares y requisitos exigidos por la normativa nacional. Su equipo técnico-pedagógico elabora contenidos curriculares, diseña metodologías activas, capacita instructores y desarrolla herramientas tecnológicas como simuladores y software educativo para potenciar los procesos formativos.

2) La MUNICIPALIDAD tiene como misión fundamental la gestión de los intereses locales y la promoción del desarrollo integral de su comunidad. En el ámbito de sus competencias en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, tiene como objetivos primordiales el mejoramiento de la seguridad en la circulación vehicular y peatonal, la reducción de la siniestralidad vial, y la garantía de que los conductores que operan dentro de su jurisdicción, en particular los conductores profesionales, cuenten con la formación y las habilitaciones correspondientes exigidas por la normativa nacional y provincial.

3) Ambas partes comparten el interés de promover la formación, profesionalización y capacitación de conductores profesionales en el marco de la normativa vigente en la

República Argentina y en las jurisdicciones provinciales y municipales, y reconocen la necesidad de establecer mecanismos de cooperación institucional que les permitan articular esfuerzos y recursos para el cumplimiento de tales fines.

SEGUNDA - OBJETO:

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de cooperación por el cual ISITRANS prestará a la MUNICIPALIDAD los servicios técnicos, pedagógicos, administrativos y tecnológicos necesarios para la implementación y desarrollo de los cursos exigidos para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir en las categorías C, D y E, así como para el transporte de mercancías peligrosas, y/o la que en el futuro la reemplace o complemente, conforme la normativa vigente dictada por la autoridad de aplicación y/o la que en el futuro se dicte al respecto.

TERCERA – OBLIGACIONES DE ISITRANS:

ISITRANS se compromete a:

a) Realizar el procedimiento de registración y gestionar la inscripción de los Centros de Formación ante la autoridad de aplicación.

b) Elaborar y custodiar los legajos administrativos, pedagógicos y técnicos requeridos por la normativa vigente.

c) Brindar asesoramiento técnico integral sobre la estructura, organización y dictado de los cursos.

d) Realizar el proceso de habilitación y baja de los capacitadores e instructores ante el organismo competente.

e) Diseñar los contenidos curriculares, metodologías de enseñanza, insumos pedagógicos y materiales educativos necesarios.

f) Capacitar a los instructores y formadores que integren los equipos de trabajo vinculados a los cursos.

g) Proveer el software de simulación y las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de los programas de formación obligatoria para los conductores profesionales.

h) Coordinar y organizar los mecanismos de cobro de los cursos, pudiendo intervenir en la gestión administrativa de los pagos y facturación cuando así se acuerde.

i) Diseñar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la correcta certificación de los aspirantes.

j) Asegurar la adecuación de los cursos a las disposiciones normativas y los estándares de calidad exigidos por las autoridades de aplicación.

k) Asumir a su exclusivo cargo todos los gastos y costos que demanden las actividades y obligaciones asumidas, excepto aquellos que se encuentren expresamente a cargo de LA MUNICIPALIDAD.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

a) Proveer la infraestructura, aulas, pistas, equipamiento, conectividad y recursos humanos necesarios para el dictado de los cursos, garantizando condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento conforme la normativa aplicable, con la excepción de aquellos que estuviesen contemplados en la Cláusula Tercera.

b) Garantizar que los centros cuenten con todas las habilitaciones locales, municipales o provinciales requeridas.

c) Realizar la convocatoria, inscripción, seguimiento y atención de los alumnos y aspirantes.

d) Garantizar que los instructores propuestos cumplan con los requisitos de formación y experiencia establecidos por la autoridad de aplicación y por ISITRANS.

e) Llevar adelante el dictado efectivo de los cursos conforme los instructivos, contenidos y lineamientos de ISITRANS.

f) Asumir a su exclusivo cargo todos los gastos operativos derivados de la implementación de los cursos, incluyendo:

– Honorarios de los instructores.

– Seguros de responsabilidad civil, accidentes personales y cualquier otro que resulte necesario.

QUINTA – MECANISMO DE COBRO Y PAGO DE LOS CURSOS:

ISITRANS intervendrá en todo el procedimiento de cobro de los cursos a través del sistema desarrollado e implementado a tal fin. Dentro de los cinco (5) días de

finalizado el mes de realización de los cursos, procederá a rendir los montos percibidos en tal concepto, descontando los costos bancarios e impositivos. Una vez deducidos dichos montos, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante será transferido a la cuenta titular de MUNICIPALIDAD contra la factura correspondiente. En la misma oportunidad, ISITRANS emitirá recibo por los montos retenidos conforme los valores acordados por los servicios a su cargo. La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de auditar y verificar en cualquier momento los registros de cobro. Esta facultad de auditoría incluye, sin limitación, el acceso a la totalidad de la documentación contable y operativa que respalde la determinación de los montos recaudados, los descuentos aplicados y las rendiciones efectuadas, con el fin de asegurar la exactitud de los valores declarados, la correcta aplicación de la normativa vigente y el presente convenio. ISITRANS deberá facilitar toda la información y cooperación necesarias para llevar a cabo dichas auditorías.

SEXTA – COORDINACION OPERATIVA:

La implementación de cada actividad se coordinará mediante mecanismos operativos ágiles (actas, calendarios, correos electrónicos u otros medios fehacientes), que permitan convenir dinámicamente la ejecución de los cursos conforme a las necesidades institucionales y de los centros de capacitación.

SEPTIMA - COMODATO

La FUNDACIÓN ISITRANS, deja en calidad de comodato a favor de la MUNICIPALIDAD, un **simulador de manejo**, de su propiedad, el cual se entrega en buen estado de funcionamiento y con todos sus componentes esenciales.

El simulador deberá ser utilizado con el único fin de las actividades de capacitación en conducción profesional que lleve adelante LA MUNICIPALIDAD en virtud del presente acuerdo, en conformidad con los estándares definidos por la FUNDACIÓN ISITRANS y la normativa vigente en materia de formación vial.

LA MUNICIPALIDAD se obliga a:

1. Conservar y mantener el simulador en buen estado de uso, realizando a su cargo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo;

2. No modificar, trasladar, ni ceder el bien a terceros sin previa autorización escrita de la FUNDACIÓN ISITRANS;
3. Restituir el simulador en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste normal por el uso autorizado, dentro del plazo convenido o cuando así lo requiera la FUNDACIÓN ISITRANS por motivos fundados, con una antelación de TREINTA (30) días.

OCTAVA – CUMPLIMIENTO NORMATIVA LABORAL E INDEMNIDAD

Cada parte se obliga a cumplir con las normas laborales, previsionales y de seguridad social respecto de su personal dependiente, contratado o asesorado. Se otorgan recíprocamente indemnidad frente a cualquier reclamo de terceros que hubieran sido contratados exclusivamente por la otra parte. En particular, los docentes y personal administrativo asignados por MUNICIPALIDAD no podrán dirigir reclamos contra ISITRANS, y viceversa.

NOVENA – PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los contenidos, materiales, metodologías, plataformas, simuladores, software y desarrollos pedagógicos aportados por ISITRANS son de su exclusiva titularidad intelectual. LA MUNICIPALIDAD se compromete a no reproducirlos ni cederlos sin autorización expresa y por escrito de ISITRANS.

DECIMA– RESPONSABILIDAD

Cada parte será responsable por los actos, omisiones o daños derivados del cumplimiento de sus funciones. En particular, LA MUNICIPALIDAD será responsable por el estado, uso, mantenimiento y condiciones de seguridad de las instalaciones, equipos y recursos físicos afectados a los cursos, eximiendo a ISITRANS de cualquier reclamo, daño o perjuicio relacionado, salvo que medie dolo o culpa grave de esta última.

DECIMA PRIMERA – VIGENCIA:

El presente convenio tendrá vigencia por el plazo de DOS (2) años, a contar desde la fecha de la firma, pudiendo ser prorrogado de forma automática por el plazo de DOS (2) años, si ninguna de las partes manifiesta fehacientemente su voluntad en sentido contrario.

DECIMA SEGUNDA – RESCISION

Cualquiera de las partes podrá rescindirlo mediante notificación fehaciente con una antelación mínima de treinta (30) días corridos, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.

DECIMA TERCERA – RESOLUCION DE CONFLICTOS

Ante cualquier controversia derivada del presente convenio, las partes se comprometen a agotar instancias de diálogo y mediación directa. En caso de persistir el desacuerdo, podrán recurrir a un mediador técnico-institucional. Sólo como última instancia, se iniciarán acciones judiciales.

DECIMA CUARTA - JURISDICCION

Para toda cuestión judicial derivada de este convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios con competencia en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.

DECIMO QUINTA – AD REFERENDUM

El presente se celebra ad-referéndum del Concejo Deliberante.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio.

PABLO R. AGOLANTI
Presidente
Fundación I.S.I Trans

ROSARIO, 26 / 06 / 25
ACTA N° 938 F° 941
FOJA NOTARIAL N°: 047866572

CRISTIAN E. MEAGLIA
ESCRIBANO TITULAR
REG. N° 62
ROSARIO

GUADALUPE A. VAZQUEZ
SEC. DE PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA URBANA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8238/2025

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 16.09.2025 13:23:09
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 16.09.2025 13:44:59
Email: juanpabloinglese@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 16.09.2025 13:34:14
Email: gasconasesorialegal@gmail.com